



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000790469

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2119146-16.2014.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante CLODOALDO GRACILIO RIBEIRO, é agravada LUCIANA GONÇALVES MARTINS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI (Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.

São Paulo, 3 de dezembro de 2014.

Luiz Antonio Costa
relator

Assinatura Eletrônica

Voto nº 14/23276

Agravo de Instrumento nº 2119146-16.2014.8.26.0000

Comarca: São José dos Campos

Agravante: Clodoaldo Gracilio Ribeiro

Agravado: Luciana Gonçalves Martins

Ementa: Agravo de Instrumento – Ação de Modificação de Visitas – Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de antecipação da tutela recursal – Pleito de modificação do regime de visitas, para que a genitora não tenha direito ao pernoite com os menores – Indícios suficientes de prática de atos libidinosos por rapazes que residem com a genitora – Princípio do melhor interesse da criança – Necessidade de estudo psicossocial – Suspensão dos pernoites dos menores com a genitora – Recurso provido.

Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto contra decisão proferida em autos de Ação de Modificação de Visitas, que negou a antecipação da tutela requerida na petição inicial.

Aduz o Agravante, em síntese, que a genitora dos menores vive com dois rapazes que teriam praticado atos libidinosos com estes, o que comprova mediante a juntada de fotografias aos autos. Requer seja modificado o regime de visitas, para que a genitora não tenha direito ao pernoite no exercício das visitas.

Em sede de cognição inicial, concedi a tutela recursal para suspender, por ora, os pernoites dos menores com a mãe no exercício das visitas.

Informações prestadas pelo juízo *a quo* (fls. 39/41).

Manifestação da D. Procuradoria (fls. 45/46).

É o Relatório.

In casu, o Agravante detém a guarda dos menores Aline (17 anos), Clodoaldo (10 anos) e Alan (8 anos), tendo a genitora direito à visitação quinzenal dos menores, retirando-os às 18h da sexta-feira e devolvendo-os às 20 do domingo.

Pleiteia o Agravante a modificação do regime de visitas, para que seja retirado o pernoite do exercício de visitas da genitora, ora Agravada, sob a alegação de que os dois rapazes que residem com esta teriam molestado o menor Clodoaldo, com realização e gestos obscenos, colocando-lhe uma banana na boca e também nas nádegas, o que comprova mediante juntada de fotografias (fl. 11).

Pois bem.

É entendimento predominante nesta Corte que qualquer alteração com relação à guarda de menores somente pode ser deferida se houverem elementos suficientes nos autos a imputar ao possuidor da guarda ou ao genitor que realiza as visitas algum fato grave, já que a alteração constante das rotinas reflete negativamente no desenvolvimento dos menores.

Ora, embora não existam provas incontestes dos fatos

alegados, os indícios são suficientes no caso sob análise, já que a situação apreciada pode prejudicar os interesses dos menores, pondo em risco a integridade física e psíquica destes.

Dessa forma, entendo cabível a modificação do regime de visitas, suspendendo-se os pernoites dos menores com a mãe no exercício de visitas, para garantir a eficácia à proteção integral à criança e ao adolescente, entendimento este, inclusive, em conformidade com o parecer exarado pela D. Procuradoria (fls. 45/46).

Anoto que todas as alegações devem ser apuradas através de dilação probatória, principalmente com o estudo psicossocial dos menores, inclusive para apuração de eventual prática de ato que caracterize alienação parental.

Isto posto, pelo meu voto, **dou provimento ao recurso.**

Luiz Antonio Costa

Relator